

0001451-59.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de junho de 2018, por volta das 09h40min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001451-59.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001451-59.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de junho de 2018, por volta das 09h40min, na Rua Luciano Francisco da Silva, 164, Conceição, nesta cidade e Comarca de Osasco, semeava e cultivava plantas que se constituem matéria-prima para

a preparação de drogas, consistentes em 02 (dois) arbustos de maconha (tetrahydrocannabinol), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinha em depósito, para comercialização e consumo de terceiros, 21,87g da substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (maconha), dividida e acondicionada em 10 (dez) invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia rejeitada às fls. 107/108.

Inconformado, interpôs recurso em sentido estrito o Ministério Público.

O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial e determinou o prosseguimento do feito (fls. 157/160).

Denúncia recebida em 13 de novembro de 2019 (fls. 170).

Réu citado (fls. 181). Resposta apresentada (fls. 184/189).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls.52/53).

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado. Alegou inviolabilidade de domicílio e contradições. De forma subsidiária, requereu desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento e do tráfico privilegiado e regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação não procede, em razão da ilicitude da prova e de todos os elementos que dela decorreram.

A testemunha Nelson disse que o réu foi abordado na praça e que ele morava nas proximidades. O abordado teria dito que possuía entorpecente na casa. Os policiais se dirigiram até o imóvel e encontraram dois pés de maconha dentro do guarda roupas transformado em estufa. Não se recorda se havia porções individualizadas. Disse que o réu e um parente franquearam a entrada no imóvel.

Quando do interrogatório judicial, o réu confirmou a propriedade dos entorpecentes, mas negou a traficância. Disse que possuía os entorpecentes para consumo próprio.

Verifica-se, no entanto, que a prova produzida decorreu do ingresso dos policiais no domicílio do acusado.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que somente é legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, que devem ser evidenciadas devidamente pelas circunstâncias do caso concreto. Sobre a fundada suspeita, o voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário 603.616/R0, julgado em 5 de novembro de 2015, esclarece que:

"(...) provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas,

afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa."

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12G (DOZE GRAMAS) DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas - 12g (doze gramas) de cocaína -, quando apoiado em mera denúncia anônima e no fato de que os policiais, de fora, avistaram os acusados no interior da casa manipulando material, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL nº 1.865.363 - SP - 6ª Turma - Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - j. 22.06.2021). - grifei.

A Corte Superior, no recente julgamento do Habeas Corpus nº 598.051/SP estabeleceu que não basta a prova oral, produzida pelos agentes estatais, a demonstrar que o morador autorizou a entrada da força policial em sua casa, sob pena de se ter prova ilícita.

"A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 598.051/SP. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 2 de março de 2021).

Acontece que a acusação não trouxe provas seguras de anuência do acusado. A simples afirmação dos policiais de que o réu teria assentido com a entrada não é suficiente, sendo necessários outros elementos de prova, o que não ocorreu nos autos.

Por todo o exposto, imperioso concluir que a violação do domicílio - pela ausência de ordem judicial ou de demonstração incontestada de anuência do réu para o ingresso na residência - implica no reconhecimento da ilicitude de toda a prova produzida pela acusação, porque a inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional e direito fundamental do indivíduo, não havendo outra solução que não a absolvição do acusado.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER EDUARDO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

P. R. I. C.

Osasco, 25 de março de 2022.